

1518576-93.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223790/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26807766 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2223790 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518576-93.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518576-93.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2223790/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 26807766 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2223790 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

JULIANO DE JESUS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 19h, na Avenida

Tiradentes, altura do nº 822, Bom Retiro, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 96 porções contendo peso líquido de 23,5 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL (THC), 139 porções contendo peso líquido de 58,5 gramas da droga cocaína e 51 porções contendo peso líquido de 10,9 gramas da droga cocaína em forma de crack, todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação prévia de fls. 18/20 e fotografia de fl. 22.

As drogas foram submetidas à constatação preliminar (fls. 17/20) e, posteriormente, à perícia químico-toxicológica (fls. 72/75).

A denúncia foi recebida às fls. 64/65.

O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação. Após, o recebimento da denúncia foi ratificado.

Antes de iniciada a audiência de instrução, debates e julgamento, o Ministério Público aditou os termos da denúncia, tendo em vista o teor do laudo pericial de fls. 72/75, para fazer constar do primeiro parágrafo da denúncia (fls. 58) a inclusão de nove porções contendo 3,27 gramas da droga metilenodioximetanfetamina (MDMA), sem prejuízo das demais drogas já descritas.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Por fim, pugnou a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório.
DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

Narra a denúncia que o acusado, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 19h, na Avenida Tiradentes, altura do nº 822, Bom Retiro, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 96 porções contendo peso líquido de 23,5 gramas da droga TETRAHIDROCANNABINOL (THC), 139 porções contendo peso líquido de 58,5 gramas da droga cocaína, 51 porções contendo peso líquido de 10,9 gramas da droga cocaína em forma de crack, e 09 porções contendo 3,27 gramas da droga metilenodioximetanfetamina (MDMA), todas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, laudo de constatação prévia de fls.18/20 e fotografia de fl. 22.

Diz a inicial acusatória que policiais militares estavam próximos ao local dos fatos quando foram acionados por populares, os quais informaram que indivíduos em bicicleta estavam tentando roubar aparelhos celulares na região. Os policiais se deslocaram ao lugar indicado e se depararam com o denunciado numa bicicleta, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado. No entanto, ao verificarem o interior da mochila por ele portada, os policiais encontraram as drogas acima mencionadas, bem como a quantia de R\$ 77,25 (setenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 18/20), fotografias (fls. 22) e laudo de perícia

químico-toxicológica (fls. 72/75), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 7), o acusado, após a advertência de seus direitos convencionais e constitucionais, dentre as quais, a de ser ouvida na presença de um advogado e o de permanecer em silêncio, confessou que realmente estava com a droga.

Em juízo, o réu confirmou que não conhecia os policiais de data anterior. JULIANO disse que estava com as drogas mencionadas e que, em razão de sua condição de rua e da necessidade de ganhar dinheiro para subsistência, seriam vendidas. Disse que tinha sido sua primeira e única vez que traficava. Aduziu, no mais, ser usuário da droga maconha.

Trata-se de réu confesso, na presença de magistrada e, portanto, sob as garantias constitucionais. A confissão encontra perfeita ressonância na prova dos autos, revelando-se bastante para determinar a condenação do acusado, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

Os policiais militares Rodrigo da Silva e Henrique Cesar dos Santos Rosa narraram, em ambas as fases da persecução penal, a diligência realizada.

Disseram, na delegacia (fls. 5/6), que estavam estacionados próximos ao local, quando populares começaram a reclamar que tinha um pessoal de bicicleta tentando roubar celular. Abordaram JULIANO, que estava de bicicleta. Com ele, encontraram uma mochila, e, dentro da mochila, 5 tipos de drogas, aparentemente Maconha, Ecstasy, Cocaína e Crack. Na mochila, havia 34 reais em notas e o resto em moeda. Trouxeram-no à Distrital. Não precisaram usar algemas.

Em juízo, o policial Rodrigo acrescentou que estava estacionado nas proximidades e abordou indivíduos que supostamente praticavam furto de celular. Abordou o réu e em sua mochila, conforme indicado pelo próprio acusado, foram encontrados drogas e dinheiro. Narrou que o acusado disse que as drogas eram dele, mas não aduzindo sua finalidade. Relatou que não visualizou a compra e venda das drogas. Foram localizados maconha, cocaína, comprimidos e uma droga sintética, além de dinheiro.

Em juízo, o policial Henrique adicionou que estava estacionado e foi relatado por populares que havia nas proximidades furtos de celular. Resolveu abordar o réu, que estava em uma bicicleta, e consigo foram encontradas drogas em sua mochila, assim como dinheiro, em notas e moedas. Tratavam-se de maconha, cocaína, crack e ecstasy. O acusado disse que a mochila, assim como seu conteúdo, era dele, não dizendo, porém, a destinação das drogas.

Impõe-se ressaltar que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: "(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) " - (STJ - HC 477.171/SP - Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA - DJe 22/11/2018 - p. 11).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com esopeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

A coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado.

Os policiais, em depoimentos uníssonos, confirmaram a abordagem do acusado, quando foram noticiados por populares acerca da ocorrência de furtos de celulares no local, praticados por indivíduos que estavam de bicicleta. O acusado estava em uma bicicleta por ocasião de sua abordagem e em seu poder localizaram a quantidade de drogas variadas distribuídas em porções, prontas para entrega a terceiros, além do valor de R\$ 77,25, corroborando a prática da mercancia ilícita.

Outrossim, existem os laudos de constatação e de exame toxicológico, confirmando não somente a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (96 porções contendo peso líquido de 23,5 g da droga maconha, 139 porções contendo peso líquido de 58,5g da droga cocaína, 51 porções contendo pelo líquido de 10,9 g da droga cocaína em forma de crack, e 09 porções contendo 3,27 gramas da droga metilenodioximetanfetamina - MDMA), como também a forma de acondicionamento apresentada, dividida em porções, típica da atividade de tráfico.

Ademais, a confissão do réu encontra lastro nos outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório. Não restando qualquer dúvida acerca da autoria da prática criminosa, nada afasta sua condenação.

Nessas mesmas circunstâncias, nem sequer seria possível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, essencialmente pelas características de variedade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas achadas serem incompatíveis com o mero uso. Convém destacar a ponderação da D. representante do órgão ministerial, que ratifica a impossibilidade das drogas encontradas com o acusado serem destinadas para seu uso: "Apenas a título de argumentação, anote-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas (Fonte: Apelação n.0000152-73.2017.8.26.0286 - 5ª Câmara Criminal de São Paulo - j. 26/10/2017)".

Cumprindo ainda ressaltar que, mesmo que o acusado seja usuário de entorpecentes, tal situação, de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se dedicasse à comercialização de substâncias ilícitas, sendo, portanto, a análise das circunstâncias fáticas do caso em análise determinante para aferição da real destinação das drogas.

A propósito do tema, tem julgado este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "Importante consignar que o fato de o acusado ter declarado que era usuário de drogas não afasta sua condição de traficante, uma vez que os usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra" (AP.n.º 0001866-59.2015.8.26.0635, Rel. Sérgio Coelho, 9.ª Câm. Crim., j. em 31.03.2016).

O quadro probatório contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito em questão, razão pela qual a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no artigo 42 da Lei nº

11.343/06, tem-se as penas-base devem ser fixadas nos mínimos legais cominados à espécie, isto é, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase do cálculo das reprimendas, coexistem a agravante da reincidência genérica do acusado (fls. 28 - 0003244-16.2016 - roubo - 29ª VC de São Paulo - transitada em 2016, extinta pelo cumprimento em 2019) e a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual majoro suas penas em 1/6 (um sexto), ficando provisoriamente em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial amplamente difundido e erigido sobre a confusa redação do artigo 67 do Código Penal, no confronto entre agravantes e atenuantes, a circunstância de índole subjetiva deve preponderar sobre a de natureza objetiva (RT 618/355 e 678/399). Assim, em princípio, tem-se que a confissão espontânea apenas possuiria o condão de suavizar o acréscimo aplicável pela reincidência.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência do acusado.

Neste sentido, aliás, encontramos o mais recente abalizado entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 1ª T - j. 12.04.11 - DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6ª T - j. 06.05.14 - DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - 5ª T - j. 24.04.14 - DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Restam, portanto, suas penas definitivas em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo atualizado.

O regime para cumprimento da pena será a modalidade inicial fechada a reincidência do acusado e ainda a hediondez do delito e a necessidade da prevenção do tráfico de entorpecentes, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado JULIANO DE JESUS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo atualizado.

Deixo de conceder ao réu o direito de apelar em liberdade, por ter respondido ao presente processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado. Ademais, o réu é reincidente na prática delitativa, o que denota risco à ordem pública ante a reiterada violação de leis penais. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se, desde logo, a Guia de Execução Provisória.

Observo que já foi determinada a incineração das drogas apreendidas (fls. 44), nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento do valor apreendido, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, emita-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

Publicada em audiência.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA